

Nr. 209 Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk an Reichsminister Kerrl. 6. Dezember 1939*R 2/57520, Bl. 405–406 Reinkonzept¹**Beginn:**Beginn:*

[Entwurf eines neuen Grunderwerbsteuergesetzes]

Lieber Herr Kerrl!

In meinem Ministerium ist der Entwurf eines neuen Grunderwerbsteuergesetzes ausgearbeitet worden². Über den Entwurf besteht Einigkeit. Es ist gegen die jetzige Verabschiedung des Gesetzes kein Widerspruch erhoben worden³. Der Vorlage an das Reichskabinett steht nur Ihr Schreiben vom 30. Oktober 1939 – H.B. 4099/39 – entgegen, im dem Sie als Leiter der Reichsstelle für Raumordnung Bedenken gegen den Erlaß des Gesetzes in der Kriegszeit geltend gemacht haben⁴.

Es liegt mir außerordentlich viel an der schnellen Verabschiedung des Gesetzes.

Das neue Gesetz bringt zahlreiche Vereinfachungen, die zu verwirklichen gerade jetzt geboten ist. Das Gesetz besteuert nicht mehr die dingliche Übereignung, sondern das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft. Diese Neuregelung vermeidet das doppelte Verfahren der Sicherheitsanforderung und der späteren Steuerberechnung mit dem doppelten Rechtsmittelverfahren und macht die Berücksichtigung von Änderungen des Erwerbsgegenstands zwischen dem Verpflichtungsgeschäft und der Übereignung unnötig. Die Grundsätze zwanzigjähriger Auslegung des Gesetzes von 1919⁵ sind in das neue Gesetz hineingearbeitet worden. In vielen Fällen, wo es früher umständlich war festzustellen, was rechtens ist, genügt ein Blick in die neuen Vorschriften. Hierdurch wird es allen denen, die sich mit dem reichsdeutschen Grunderwerbsteuerrecht neu zu befassen haben, außerordentlich erleichtert, die gesetzlichen Vorschriften anzuwenden. Es erscheint mir geboten, diese Vorteile den vielen in Betracht kommenden Behörden, Unternehmungen und Privatpersonen in der Ostmark und in den Ostgebieten zugute kommen zu lassen, wo ich das reichsdeutsche Grunderwerbsteuerrecht in Kürze einführen muß.

¹ Entwurf durch MR Boruttau, 2. 12. 1939, mitgezeichnet von MD Hedding und StS Reinhardt. Grundlage bildete ein über Hedding vorgelegter Vm. Boruttaus vom 25./27. 11. an RFM v. Krosigk, der schloß: „Ich bitte auf Herrn Reichsminister Kerrl dahin einzuwirken, daß er seinen Widerspruch fallen läßt.“ R 2/57520, Bl. 403 f.

² Dok. Nr. 109, zu der in Rede stehenden Fassung vom 18. 10. 1939: Anm. 16.

³ Ressortäußerungen und Zustimmungserklärungen in: R 2/57520, Bl. 361–407.

⁴ Ebd. Bl. 401. Das Schreiben lautete: „Gegen den Erlaß eines neuen Grunderwerbsteuergesetzes gerade in der gegenwärtigen Zeit habe ich Bedenken. Der Entwurf soll offenbar nicht dazu dienen, ein größeres Steueraufkommen zu erzielen, denn die Steuersätze und im wesentlichen auch die besteuerten Rechtsvorgänge sind gleichgeblieben. Nur diese Absicht könnte es aber rechtfertigen, während des Krieges das bisherige Grunderwerbsteuergesetz, dessen Inhalt den Beteiligten geläufig ist, durch ein neues Gesetz zu ersetzen, in das sich außerdem noch Behörden einarbeiten müßten, die bisher nicht mit der Verwaltung der Steuer betraut waren. Änderungen mehr technischer Art und die Einarbeitung der Ergebnisse der Rechtsprechung zu dem bisherigen Gesetz sollten späterer Zeit Vorbehalten bleiben. – Davon abgesehen muß ich meine früher geltend gemachten Bedenken wiederholen. Die Belastung des Grunderwerbs mit der Grunderwerbsteuer wirkt sich in Form einer ständigen Erhöhung der Grundstückspreise aus“, da ein Verkäufer mindestens den selbstbezahlten Grundstückspreis und seine Unkosten wieder erzielen wolle. „Erhöhte Grundstückspreise sind aber vom Standpunkt meines Geschäftsbereichs aus schon deswegen unerwünscht, weil sie [die] zweckmäßige Aufteilung des Bodens nach raumplanerischen Gesichtspunkten erschweren. Mag auch z. Zt. aus finanzpolitischen Gründen auf die Grunderwerbsteuer nicht verzichtet werden können, so muß ich mich doch dagegen aussprechen, daß durch den Erlaß eines neuen Grunderwerbsteuergesetzes diese Steuer wieder für längere Zeit in der derzeitigen Form festgelegt wird.“

⁵ Dok. Nr. 109 Anm. 4.

Noch zwingender ergibt sich die Notwendigkeit, in den neuen Gebieten nicht zuerst das alte, sondern sogleich das neue Gesetz einzuführen, aus folgendem Grund:

Es würde eine nicht zu verantwortende Erschwernis für alle Beteiligten bedeuten, sich zunächst in das bisherige Gesetz und nach einiger Zeit wieder in ein anderes Gesetz einzuarbeiten. In der Ostmark würde sich diese doppelte Umstellung besonders ungünstig auswirken, weil hier einmal von der Besteuerung des schuldrechtlichen Geschäfts auf das dingliche Geschäft und dann wieder von dinglichen auf das schuldrechtliche Geschäft übergegangen werden müßte.

Ich erwähne noch, daß das neue Gesetz zahlreiche sachliche Änderungen enthält, die auf dem Gedanken der steuerlichen Gerechtigkeit fußen.

In dem zweiten Absatz Ihres Schreibens vom 30. Oktober machen Sie geltend, daß sich die Belastung des Grundstückserwerbs mit der Grunderwerbsteuer in einer ständigen Erhöhung der Grundstückspreise auswirkt. Dieser Hinweis erscheint mir nur für schnell aufeinander folgende Verläufe zutreffend, in denen der jeweilige Eigentümer nicht auf die Nutzung des Grundstücks, sondern auf die Erzielung eines Verkaufsgewinns bedacht ist. Ein solcher Grundstückshandel ist aber durchaus unerwünscht. Außerdem wacht der Preiskommissar darüber, daß Preissteigerungen unterbleiben. Herr Ministerialdirektor Dr. Jarmer hat gegen die jetzige Verabschiedung des Gesetzes noch ausgeführt⁶, daß es sich nicht übersehen lasse, welche Stellung zur Grunderwerbsteuer man nach Beendigung des Krieges einnehmen werde. Die großen zu erwartenden Umsiedlungen erforderten eine steuerliche Sonderbehandlung, die unter Umständen nicht durch Sondervorschriften, sondern durch eine Umgestaltung des Gesetzes herbeizuführen sei. Ich halte es demgegenüber für ausgeschlossen, daß man zum Grunderwerbsteuergesetz im ganzen eine veränderte Stellung einnehmen wird. Jedenfalls erscheint es mir nicht angängig, einer solchen entfernten Möglichkeit einen Einfluß auf die gegenwärtige Entschließung einzuräumen. Sonderbehandlungen bestimmter Gruppen von Fällen können wie bisher außerhalb des Gesetzes geschehen⁷. Begründeten Einwendungen kann unter der Herrschaft des neuen Gesetzes in gleicher Weise Rechnung getragen werden, wie bei Fortbestehen des alten Gesetzes.

Ich bitte Sie, Ihre Bedenken aufzugeben und mich möglichst beschleunigt wissen zu lassen, daß Sie von einem Widerspruch absehen⁸.

⁶ In einer Unterredung mit Boruttau am 10. 11. 1939; R 2/57520, Bl. 402.

⁷ Die Methodik „elastischer“ außergesetzl. Einzelfallregelungen illustriert der folg. symptomatische Vorgang: Im Apr. 1938 leitete die Redaktion des SS-Organes SCHWARZES KORPS dem RfM die Anregung eines Berliners weiter, angesichts der „katastrophalen Wohnungsverhältnisse in Berlin und in den Vororten“ kinderreichen Familien den Bau eines Eigenheims durch Verzicht auf die 5%ige GrESt zu erleichtern oder generell Bauvorhaben, die der Wohnungsnot abhülften, steuerlich zu begünstigen. Boruttau antwortete der Redaktion am 7. 5. 1938: Für den Erwerb von Wohngrundstücken könne man Steuervorteile allgemein nicht gewähren. „Das Aufkommen an Grunderwerbsteuer wird zur Deckung des Finanzbedarfs dringend benötigt. Es läßt sich nicht vertreten, daß ein Grundstückserwerb schon deshalb steuerlich begünstigt wird, weil der Erwerb zu einer Verringerung des Wohnungsbedarfs beitragen kann.“ Für Kinderreiche würden dagegen bereits Steuererleichterungen gewährt. „In solchen Fällen ist die Grunderwerbsteuer im Billigkeitsweg ermäßigt oder erlassen worden, wenn das Grundstück zu Wohnzwecken (z. B. als Eigenheim) erworben wurde und auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Erwerbers eine Steuervergünstigung rechtfertigten. Dieses Verfahren ist bisher öffentlich nicht bekanntgegeben. Ich bitte Sie daher, von einer Bekanntgabe in der Zeitung und an den Einsender T[...] ebenfalls abzusehen. Sollte der Einsender auf seine Anregung zurückkommen, so bitte ich ihm anheimzugeben, sich in dieser Angelegenheit unmittelbar an mich zu wenden.“ R 2/57523, Bl. 40–43.

⁸ Kerrl zog den Widerspruch, obgleich sich seine Einstellung zu dem Entwurf sachlich nicht geändert habe, mit Schreiben vom 13. 12. 1939 zurück, „da meine Geschäftsbereiche durch den Entwurf nicht in erster Linie berührt werden“; R 2/57520, Bl. 407. Am 3. 1. 1940 reichte der RfM die KabVorl. des GrEStG dem RMRk ein, der sie mit Widerspruchsfrist bis 21. 1. in Kabinettsurlaub setzte; ebd. Bl. 409–598; R 43 II/798a, Bl. 36–93; R 3001/21826. Noch am 10. 1. griff der RKomPr. den Widerspruch Kerrls gegen die Vorläuferfassung auf und nahm ihn nach Rücksprache Boruttaus nur widerwillig, „unter voller Wahrung meiner grundsätzlichen Bedenken“, am 22. 1. zurück; R 2/57520, Bl. 397–400. Gegen die KabVorl. selbst wurde Widerspruch nicht mehr erhoben, der Bitte um kleinere Änderungen entsprach der RfM von sich aus; ebd. Bl. 569–579; R 43 II/798a, Bl. 95–98. Gefahr drohte der Vorlage allerdings von einem Schreiben StS Körners/BVJP, der den RMRk am 30. 1. um Zurückstellung mehrerer Entwürfe, so auch des GrEStG ersuchte: Es sei „falsch, zu der Fülle kriegswirtschaftlich unumgänglicher gesetzgeberischer Maßnahmen neue hinzuzufügen, deren Bedeutung für den Verteidigungskampf der deutschen Nation nicht ersichtlich ist“. Die Gesetzblätter schwellten unerträglich an, Arbeits- und Zeitaufwand für nicht unmittelbar kriegsbedingte Verbesserungen rechtfertigten sich nicht; R 43 II/798a, Bl. 14 f., 31 f., 99 f. Jedoch nahm Körner im vorlieg. Fall diesen Widerspruch nach Intervention Krosigks am 19. 2. „mit Rücksicht auf die von Ihnen geltend gemachten Gesichtspunkte“ zurück (ebd. Bl. 101), und Hitler fertigte das

Heil Hitler!
Ihr v. Kr[osigk]

GrunderwerbsteuerG (GrEStG) am 29. 3. 1940 aus (RGBl. I S. 585); ebd. Bl. 102–115. Gleichzeitig wurde die DVO vom 30. 3. 1940 verkündet (RGBl. I S. 595). Vgl. PFUNDTNER/NEUBERTV b 4, S. 1–112; K.J. VOLKMANN, Rechtsprechung in Kirchensachen, S. 144. Zu Einzelheiten der Durchführung des neuen GrEStG ab Mai 1940 s. R 2/57520, Bl. 614 ff.

Zitierhinweis

Nr. 209 Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk an Reichsminister Kerrl. 6. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d209>